Interne Betriebsmitteilung an alle Beschäftigten

Angesichts der wirtschaftlich äußerst schwierigen Situation hat die Geschäftsführung folgende Maßnahmen beschlossen:

1. Die wöchentliche Arbeitszeit von 40 Stunden wird auf sechs Tage in der Woche verteilt. Die neuen Arbeitszeiten lauten: Montags bis freitags von 7 bis 11 Uhr und von 13 bis 16 Uhr, samstags von 8 bis 13 Uhr.
2. Die Mitarbeiter im Verkauf werden wegen des Umsatzrückgangs um eine Gehaltsgruppe zurückgestuft.
3. In der Zeit von Juni bis August wird Urlaub nur in Ausnahmefällen gewährt.
4. Im Herbst werden wir ein neues Verwaltungsgebäude errichten.
5. Zum Ende des Jahres werden wir mit der „Seedorf GmbH“ fusionieren.
6. In diesem Zusammenhang können betriebsbedingte Kündigungen vorgenommen werden.

Diese Maßnahmen sind im Hinblick auf die Zukunft unseres Unternehmens leider unumgänglich. Soweit nichts anderes genannt, treten diese Neuregelungen zum 1. Januar in Kraft.

Advance Organizer 1/4

Geht das so einfach?



JA? NEIN? JEIN!!!



im Betrieb



Betriebsrat

JAV

Grundlagen

- Wahl
- Zusammensetzung
- Rechte
- Aufgaben
- Arbeitsweise



im Unternehmen



- Drittelbeteiligungsgesetz
- Mitbestimmungsgesetz
- Montan-Mitbestimmungsgesetz



Datum:	**1. Ausbildungsjahr** Thema: Mitbestimmung im Unternehmen und Betrieb	BSGA>
Klasse:		

Ich kann…	Level	Tätigkeitsnachweis / Handlungsprodukt	Quelle / Übungsmöglichkeiten / Lösungen	✓
… die gesetzlichen Grundlagen der Mitbestimmung im Unternehmen nennen und die jeweiligen Mitbestimmungsregelungen widergeben.	★☆☆	• Eigenes Schaubild, Audio- oder Videodatei	• Grundlagenskript, Lehrbuch	
… die grundlegenden Aufgaben des Betriebsrates nennen.	★☆☆	• Eigenes Schaubild, Audio- oder Videodatei	• Grundlagenskript, Lehrbuch, BetrVerfG, https://www.youtube.com/watch?v=idFUO_IwvPo	
… gemäß BetrVerfG die Einrichtung, Wahl und Zusammensetzung des Betriebsrates erläutern.	★★☆	• Eigenes Schaubild, Audio- oder Videodatei, Aufgaben im Skript zur BeMe GmbH	• Grundlagenskript, Lehrbuch, BetrVerfG, https://www.youtube.com/watch?v=idFUO_IwvPo	
… die Stufen der Mitbestimmung des Betriebsrates unterscheiden.	★★☆	• Eigene Skizze, Übersicht	• Grundlagenskript, Lehrbuch, BetrVerfG,	

… Praxisfälle zu den Rechten des Betriebsrates begründet beurteilen.		• Ausgangsfälle bearbeitet	• Grundlagenskript, Lehrbuch, BetrVerfG,	
… die Arbeitsweise des Betriebsrates beschreiben.		• Aufgaben im Skript zur BeMe GmbH	• Grundlagenskript, Lehrbuch, BetrVerfG,	
… den Begriff „Betriebsvereinbarung“ erläutern.		• Eigenes Schaubild, Audio- oder Videodatei	• Grundlagenskript, Lehrbuch, BetrVerfG,	
… weitere wichtige Gremien der betrieblichen Mitbestimmung nennen und deren Funktion erklären.		• Eigenes Schaubild, Audio- oder Videodatei	• Grundlagenskript, Lehrbuch, BetrVerfG,	
… die Aufgaben der JAV sowie Grundlagen zu deren Einrichtung, Wahl und Zusammensetzung darlegen.		• Aufgaben im Skript zur BeMe GmbH, Eigenes Übersicht zu den Aufgaben und Rechten	• Grundlagenskript, Lehrbuch, BetrVerfG, https://www.youtube.com/watch?v=9-keGjWVOVc	

Politik	Mitbestimmung im Unternehmen und Betrieb	BSGA
	Grundlagenskript	

Die Mitbestimmung in Betrieben und Unternehmen ist in der Bundesrepublik Deutschland seit langem verankert und soll den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern die Möglichkeit der Einflussnahme auf Entscheidungen verschaffen, die den eigenen Arbeitsplatz betreffen. Sie sollen so nicht nur „Objekt" unternehmerischer Entscheidungen, sondern auch „Subjekt" sein. Erste Ansätze hierzu finden sich bereits um 1850. Die Mitbestimmung erstreckt sich in Deutschland dabei auf verschiedene Ebenen und ist in verschiedenen Gesetzen verankert. Unterschieden werden müssen dabei zunächst die Begriffe Betrieb und Unternehmen und daran anschließend die Mitbestimmung auf der Ebene des Arbeitsplatzes (betriebliche Mitbestimmung) und die Mitbestimmung in Unternehmensorganen (Unternehmensmitbestimmung).

Unter einem Unternehmen versteht man ganz allgemein den übergeordneten rechtlichen Rahmen. Dies ist z.B. die GmbH oder die AG. Auf der Ebene des Unternehmens gibt es entsprechende Organe, die das Unternehmen leiten (Vorstand einer AG) und überwachen (Aufsichtsrat einer AG). Zu einem Unternehmen gehören dabei untergeordnet eine oder mehrere Betriebsstätten (Betriebe). Dies sind die einzelnen Orte (Betriebe), in denen Güter/Dienstleistungen erstellt werden. Wenn man zum Beispiel einen Automobilkonzern nimmt, so lässt sich sagen, dass etwa die Volkswagen AG das Unternehmen (der rechtliche Überbau) ist. Bei diesem Unternehmen arbeiten dann tausende von Angestellten an mehreren Betrieben (z.B. Wolfsburg, Emden und Braunschweig).

1. Unternehmensmitbestimmung:

Die gesetzlichen Regelungen zur Unternehmensmitbestimmung sollen den Arbeitnehmern unmittelbaren Einfluss auf wichtige unternehmerische Planungen und Entscheidungen auf oberster Leitungsebene gewähren. Verwirklicht wird diese Mitbestimmung durch die Vertretung der Arbeitnehmer im Aufsichtsrat - dem wichtigsten Kontrollorgan. Konkret wird die Arbeitnehmerschaft über den Aufsichtsrat dabei z.B. an folgenden Vorgängen beteiligt:

- → Vorstand bestellen und seinen Vertrag, insbesondere die Vergütung festlegen.
- → Geschäftsführung überwachen, Bücher und Schriften einsehen und prüfen.
- → außerordentliche Hauptversammlung einberufen, wenn das Wohl des Unternehmens es erfordert.
- → Bilanzsitzung zur Feststellung des Jahresabschlusses einberufen

Doch nicht jedes Unternehmen hat einen solchen Aufsichtsrat. Dies trifft nämlich nur auf Unternehmen zu, die in einer bestimmten Rechtsform (AG, GmbH, KGaA, Genossenschaften) geführt werden und mehr als 500 Mitarbeiter haben. Leider gibt es aber zudem nicht nur eine gesetzliche Grundlage, die die Unternehmensmitbestimmung der Arbeitnehmer regelt. Vielmehr greifen je nach Unternehmensgröße und Branche entweder das **Drittelbeteiligungsgesetzes, das Mitbestimmungsgesetzes von 1976 oder das Montan-Mitbestimmungsgesetz von 1951.**

a) Drittelbeteiligungsgesetz

In Unternehmen mit mehr als 500 aber nicht mehr als 2000 Beschäftigten greifen zunächst die vergleichsweise schwachen Mitbestimmungsregelungen des **Drittelbeteiligungsgesetzes** von 2004. Dem zur Folge muss die Anzahl der Aufsichtsratsmitglieder grundsätzlich durch drei teilbar sein, wobei 2/3 der Mitglieder Kapitalvertreter sind und 1/3 von den Arbeitnehmern gestellt wird. Die Anzahl der Aufsichtsratsmitglieder ist abhängig von der Höhe des gezeichneten Kapitals.



b) Mitbestimmungsgesetz von 1976

Werden mehr als 2000 Mitarbeiter beschäftigt, gelten die weitergehenden Mitbestimmungsregelungen des **Mitbestimmungsgesetzes von 1976.** Dieses Gesetz sieht einen paritätisch besetzten Aufsichtsrat vor, der, je nach Größe des Unternehmens, 12, 16 oder 20 Mitglieder haben kann. Bei Stimmengleichheit steht aber immer dem die Kapitalseite angehörigen Aufsichtsratsvorsitzenden ein Doppelstimmrecht zu! Außerdem muss unter den gewählten Arbeitnehmervertretern mindestens ein leitender Angestellter sein.

c) Montan-Mitbestimmungsgesetz von 1951

Die am weitesten entwickelte Mitbestimmungsregelung ist im **Montan-Mitbestimmungsgesetz von 1951** enthalten. Es gilt für **Montanbetriebe** (Bergbau, Eisen, Stahl), die mehr als 1000 Mitarbeiter beschäftigen. Zwischen Arbeitnehmervertretern sowie der Kapitalseite herrscht hier eine echte Parität im Aufsichtsrat, der 11, 15 oder 21 Mitglieder hat. Ein von beiden Seiten benanntes „neutrales Mitglied" gibt bei einem Stimmenpatt den Ausschlag.

2. Betriebliche Mitbestimmung:

Gegenstand der **betrieblichen Mitbestimmung** sind Fragen der Ordnung im Betrieb, der Gestaltung der Arbeitsplätze, der Arbeitsabläufe und Arbeitsumgebung, wie beispielsweise die Verteilung der Arbeitszeit, Personalplanung und Richtlinien zur Auswahl von Personal, Sozialeinrichtungen, Zeiterfassung und Leistungskontrolle. Die betriebliche Mitbestimmung ist im **Betriebsverfassungsgesetz (BetrVG)** und für den öffentlichen Dienst in Personalvertretungsgesetzen geregelt. Im Vordergrund steht das Schutzbedürfnis der Belegschaft im Arbeitsalltag. Zuständig für die betriebliche Mitbestimmung ist in erster Linie der Betriebsrat.

a) Einrichtung

In Betrieben mit in der Regel mindestens **fünf ständigen wahlberechtigten** Arbeitnehmern, von denen **drei wählbar** sind, werden Betriebsräte gewählt, wenn die Arbeitnehmer dies wünschen und die notwendige Zahl der zu wählenden Kandidaten zur Verfügung steht.

- Wahlberechtigt (aktives Wahlrecht) sind alle Arbeitnehmer des Betriebes, die das 18. Lebensjahr vollendet haben. Dies gilt auch für Leiharbeiter, die länger als drei Monate im Betrieb eingesetzt werden.
- Wählbar (passives Wahlrecht) sind alle Wahlberechtigten, die sechs Monate dem Betrieb angehören. Auf diese sechsmonatige Betriebszugehörigkeit werden Zeiten angerechnet, in denen der Arbeitnehmer unmittelbar vorher einem anderen Betrieb desselben Unternehmens oder Konzerns angehört hat.



Merke: Nicht Arbeitnehmer gemäß § 5 BetrVG sind die gesetzlichen Vertreter des Unternehmens (z. B. Geschäftsführer) sowie leitende Angestellte (z. B. Prokuristen). Letztere können zur eigenen Interessenvertretung einen sog. Sprecherausschuss wählen.

b) Wahlverfahren

Die Betriebsratswahlen finden dabei grundsätzlich alle vier Jahre in der Zeit vom 1. März bis 31. Mai statt und werden in geheimer und unmittelbarer Wahl nach den Grundsätzen der Verhältniswahl durchgeführt. Zur Wahl des Betriebsrats können alle wahlberechtigten Arbeitnehmer und die im Betrieb vertretenen Gewerkschaften Wahlvorschläge machen. Wichtig ist überdies, dass der Arbeitgeber die Kosten der Wahl zu tragen hat und dass die Wahl in der regulären Arbeitszeit sowie in den Geschäftsräumen des Arbeitgebers stattfinden muss.

Wichtig: Die Mitglieder des Betriebsrates dürfen generell nicht in der Ausübung ihrer Tätigkeit gestört oder behindert werden. Sie dürfen wegen ihrer Tätigkeit nicht benachteiligt oder begünstigt werden. Das Gleiche gilt auch für ihre berufliche Entwicklung. Ferner unterliegen sie einem besonderen Kündigungsschutz. So ist eine ordentliche Kündigung ab Beginn der Amtszeit bis ein Jahr nach Ende der Amtszeit nicht zulässig. Erlaubt ist hingegen die außerordentliche Kündigung bei Vorliegen eines wichtigen Grundes!

c) Zusammensetzung des Betriebsrats

Der Betriebsrat **soll** sich nach Möglichkeit so zusammensetzen, dass alle Beschäftigungsarten (Angestellte – Arbeiter) und Organisationsbereiche (Abteilungen) vertreten sind. Ferner **muss** das Geschlecht, das in der Minderheit ist, entsprechend seinem Anteil an der Belegschaft vertreten sein. Die Größe des Betriebsrats richtet sich nach der Zahl der wahlberechtigten Arbeitnehmer. Ab einer Mitarbeiterzahl von 200 Arbeitnehmern muss außerdem mindestens ein Betriebsratsmitglied frei gestellt werden. Dies bedeutet, dass es von seinen bisherigen Aufgaben für die gesamte Amtszeit entbunden ist und sich gänzlich auf die Betriebsratsarbeit konzentrieren kann.

Übersicht über Zahl der Betriebsratsmitglieder:

Arbeitnehmeranzahl	Betriebsratsmitglieder
5 bis 20 wahlberechtigte AN	1 BRM
21 bis 50 wahlberechtigte AN	3 BRM
51 wahlberechtigte AN bis 100 AN	5 BRM
101 bis 200 AN	7 BRM
201 bis 400 AN	9 BRM
401 bis 700 AN	11 BRM
701 bis 1.000 AN	13 BRM
1.001 bis 1.500 AN	15 BRM
1.501 bis 2.000 AN	17 BRM
2.001 bis 2.500 AN	19 BRM
2.501 bis 3.000 AN	21 BRM
3.001 bis 3.500 AN	23 BRM
3.501 bis 4.000 AN	25 BRM
4.001 bis 4.500 AN	27 BRM
4.501 bis 5.000 AN	29 BRM
5.001 bis 6.000 AN	31 BRM
6.001 bis 7.000 AN	33 BRM
7.001 bis 9.000 AN	35 BRM

Frei zu stellenden Betriebsratsmitglieder:

Arbeitnehmeranzahl	Betriebsratsmitglieder
200 bis 500 AN	1 BRM
501 bis 900 AN	2 BRM
901 bis 1.500 AN	3 BRM
1.501 bis 2.000 AN	4 BRM
2.001 bis 3.000 AN	5 BRM
3.001 bis 4.000 AN	6 BRM
4.001 bis 5.000 AN	7 BRM
5.001 bis 6.000 AN	8 BRM
6.001 bis 7.000 AN	9 BRM
7.001 bis 8.000 AN	10 BRM
8.001 bis 9.000 AN	11 BRM
9.001 bis 10.000 AN	12 BRM

d) Rechte des Betriebsrats

Damit der Betriebsrat die Interessen der Arbeitnehmer effektiv vertreten und die ihm zugewiesenen Aufgaben ausüben kann, hat der Gesetzgeber ihn mit einer Vielzahl an Beteiligungsrechten ausgestattet, die nicht nur auf dem Papier stehen, sondern sich notfalls auch mit gerichtlicher Hilfe und Zwangsmitteln durchsetzen lassen. Hierbei muss allerdings bezüglich der Themengebiete zwischen sozialen, personellen und wirtschaftlichen Angelegenheiten unterschieden werden. Davon abhängig ist nämlich die Intensität der möglichen Einflussnahme durch den Betriebsrat:

⇒ **In wirtschaftlichen Angelegenheiten** stehen dem Betriebsrat **Informations-, Beratungs- und Anhörungsrechte** zu. Diese sind allerdings recht begrenzt. Letztlich bleibt der Arbeitgeber hier in seiner Entscheidungsfindung frei. Der Betriebsrat kann grundsätzlich also keine Maßnahmen des Arbeitgebers verhindern. Er wird nur informiert und angehört, ohne dass dessen Auffassung und Vorschläge Berücksichtigung finden müssen.

⇒ **In personellen Angelegenheiten** hat der Betriebsrat **Mitwirkungsrechte**. Dies bedeutet, dass er nicht nur informiert und angehört werden muss, sondern dass er auch ein Widerspruchsrecht hat. Davon kann er aber nur unter Vorlage bestimmte Gründe Gebrauch machen, die im Gesetz ausdrücklich genannt werden. Vor jeder Einstellung, Ein- oder Umgruppierung, jeder Versetzung oder Kündigung muss der Betriebsrat auf jeden Fall angehört werden. Einer Kündigung z.B. kann er dabei zwar widersprechen, die Kündigung bleibt rechtlich jedoch grundsätzlich wirksam. Er kann sie also nicht verhindern. Eine letztendlich Klärung müsste dann das Arbeitsgericht vornehmen.
Wird der Betriebsrat allerdings übergangen, d. h. gar nicht, falsch oder zu spät angehört, ist die Kündigung des betroffenen Arbeitnehmers nicht wirksam.

⇒ **In sozialen Angelegenheiten** hat der Betriebsrat die umfangsreichsten Rechte (sog. **Mitbestimmungsrecht**). Man spricht deshalb in diesem Bereich auch von „echter Mitbestimmung“. Hier kann der Arbeitgeber Maßnahmen nur mit Zustimmung des Betriebsrats treffen. Gegen den Willen des Betriebsrats kann der Arbeitgeber also keine Entscheidungen durchsetzen.

Stufen der Mitbestimmung des Betriebsrates im weiteren Sinne

Information und Beratung §§ 90, 92, 96, 97, 111 BetrVerfG	**Mitwirkung** §§ 94, 95,98, 99, 102 BetrVerfG	**Mitbestimmung im engeren Sinn** („echte Mitbestimmung“) §§ 87, 91, 98, 112 BetrVerfG
Der Betriebsrat wird informiert und kann in einer Beratung mit der Unternehmensleitung seine Auffassung und evtl. eigene Vorschläge einbringen.	Der Betriebsrat hat ein Widerspruchsrecht, das i. d. R. an bestimmte Voraussetzungen geknüpft ist.	Der Betriebsrat muss beteiligt werden und die Maßnahme kann nur im Einverständnis mit ihm durchgeführt werden.
Beispiele:	**Im Streitfall entscheidet das Arbeitsgericht**	**Im Streitfall entscheidet die Einigungsstelle.**
Planung und Änderung der Betriebsorganisation, Planung von Bauvorhaben, Fusionen, Gestaltung von Arbeitsplätzen, Personalplanung, Teilnahme Berufsbildung, etc.	**Beispiele:** Einstellungen, Versetzungen, Lohnumgruppierungen, Bildungsmaßnahmen, Kündigungen, Beurteilungsgrundsätze, interne Arbeitsplatzausschreibung	**Beispiele:** Änderung von Arbeitszeiten, Überstunden, Einrichtung technischer Überwachungsanlagen, , Lohngestaltung, Urlaubsgrundsätze, Sozialplan
wirtschaftlicher Bereich	*personeller Bereich*	*sozialer Bereich*

Neben den im Einzelnen oben genannten Rechten hat der Betriebsrat allgemeine Aufgaben, die der Vertretung der Interessen der Beschäftigten dienen. Hierzu gehören nach § 80 BetrVerfG:

- Überwachung der Einhaltung von Gesetzen, Tarifverträgen etc., die zu Gunsten der Arbeitnehmer gelten
- Beantragung von Maßnahmen im Sinne der Arbeitnehmer, z. B. günstigere Pausenregelung
- Förderung der Gleichberechtigung und der Vereinbarkeit von Familie und Beruf
- Aufnahme von Anregungen/Ideen der Arbeitnehmer
- Förderung der Beschäftigung und Eingliederung besonderer Personengruppen (z. B. Schwerbehinderte)
- Zusammenarbeit mit der Jugend- und Auszubildendenvertretung (JAV)

e) Arbeitsweise des Betriebsrats

Nach der Neuwahl muss der Betriebsrat gemäß §26 BetrVG zunächst einmal einen Vorsitzenden und einen Stellvertreter wählen. Sie leiten die Betriebsratssitzungen und nehmen weiterführende organisatorische Aufgaben wahr. Außerdem sind sie die ersten Ansprechpartner für die Geschäftsführung des Unternehmens und die im Betrieb vertretenen Gewerkschaften.

Hat ein Betriebsrat neun oder mehr Mitglieder, so bildet er zusätzlich einen **Betriebsausschuss** (§ 27 Abs. 1 S. 1 BetrVG). Er besteht aus dem Vorsitzenden des Betriebsrats, dessen Stellvertreter und weitere vom Betriebsrat gewählte Betriebsratsmitglieder, deren Zahl von der Größe des Betriebsrates abhängt. Zu den Aufgaben des Betriebsausschusses zählt in erster Linie die Führung der laufenden Geschäfte des Betriebsrates, also aller regelmäßig anfallenden Tätigkeiten. Die Einrichtung des Betriebsausschusses macht in großen Betriebsräten mit vielen Mitgliedern Sinn, um so eine kleinere und damit handlungsfähigere Einheit zu haben. Andernfalls müssten alle Mitglieder an allen Aufgaben und Entscheidungen mitwirken, was sehr langwierig und umständlich wäre.

Bezüglich der **täglichen Arbeit des Betriebsrates** ist überdies gemäß BetrVG folgendes zu beachten:

- die regelmäßigen Betriebsratssitzungen finden während der bezahlten Arbeitszeit statt
- der Arbeitgeber muss solche Sitzungen nicht genehmigen, er ist lediglich zu informieren und auf betriebliche Notwendigkeiten muss Rücksicht genommen werden.
- der Arbeitsgeber hat dem Betriebsrat geeignete Räumlichkeiten einschließlich Büroausstattung, Büromaterial, Telefon sowie ggf. Büropersonal zur Verfügung zu stellen
- der Betriebsrat darf während der Arbeitszeit Sprechstunden zur Beratung der Arbeitnehmer anbieten. Der Besuch durch AN ist auch für diese bezahlte Arbeitszeit

Neben diesen Vorgaben muss der Betriebsrat vierteljährlich alle Arbeitnehmer zu **Betriebsversammlungen** einberufen, und sie dort über seine Arbeit und aktuelle betriebliche Angelegenheiten informieren. Betriebsversammlungen finden auch in der bezahlten Arbeitszeit statt. Teilnehmen dürfen grundsätzlich alle Arbeitnehmer des Betriebes, der Arbeitgeber kann eingeladen werden. Er ist dann auch berechtigt, in den Versammlungen zu sprechen.

f) Betriebsvereinbarung

Die Betriebsvereinbarung ist ein zentrales Instrument der Betriebsratsarbeit. Es handelt sich um eine Übereinkunft zwischen Betriebsrat und Arbeitgeber, die rechtsverbindlich ist und - genauso wie Gesetze oder Tarifverträge - das Arbeitsverhältnis der Arbeitnehmer gestaltet.

Gegenüber Tarifverträgen ist allerdings der sog. Tarifvorrang des § 77 Abs. 3 BetrVG zu beachten. Das heißt: eigentlich sind Betriebsvereinbarungen zu Themen, die bereits im Tarifvertrag geregelt sind, nicht möglich. Der Tarifvertrag geht insoweit vor, daher werden beispielsweise auch die Gehälter oder Regelungen wie Eingruppierung oder Umgruppierung nicht in Betriebsvereinbarungen geregelt. Allerdings gibt es betriebliche Öffnungsklauseln, die – in Abweichung vom Tarifvertrag – Regelungen durch Betriebsvereinbarungen auf Betriebsebene erlauben.

Das Themenspektrum ist trotzdem sehr vielfältig, es reicht von Kleiderordnung im Betrieb, über Rauchverbote, alle denkbaren Arbeitszeitmodelle wie beispielswiese Gleit- und Vertrauensarbeitszeit, über Details zu Urlaub, Arbeitsschutz und Bildschirmarbeit bis hin zum Umgang mit Internet, E-Mail und Sozialen Medien.

Die meisten Themen betreffen die mitbestimmungspflichtigen Angelegenheiten (§ 87 BetrVG). Das hat folgenden Hintergrund: Will der Arbeitgeber Maßnahmen ergreifen, für die er – weil sie mitbestimmungspflichtig ist – eine positive Zustimmung des Betriebsrats benötigt, so empfiehlt es sich, eine Vereinbarung mit dem Betriebsrat zu treffen. Diese ist zumeist eine Betriebsvereinbarung. Bei mitbestimmungspflichtigen Angelegenheiten hat der Betriebsrat aber auch ein Initiativrecht, das heißt: er kann Maßnahmen selbst anstoßen und daher den Abschluss einer Betriebsvereinbarung erwirken.

Davon abzugrenzen sind die freiwilligen Betriebsvereinbarungen. Diese regeln Angelegenheiten, die nicht der Mitbestimmung des Betriebsrats unterliegen und folglich nur im beiderseitigen Einvernehmen zwischen Arbeitgeber und Betriebsrat ergehen können.

g) Weitere wichtige Gremien der betrieblichen Mitbestimmung

Einigungsstelle: Sie dient zur Beilegung von Streitigkeiten zwischen Arbeitgeber und Betriebsrat und wird bei Bedarf einberufen. Die Zusammensetzung erfolgt paritätisch (je zur Hälfte) aus Mitgliedern, die Betriebsrat und Arbeitgeber benennen. Der Vorsitzende wird von beiden Seiten gewählt und ist eine unparteiische Person (zumeist ein Arbeitsrichter). Einigungsstellen sind hauptsächlich vorgesehen für Entscheidungen über

- Mitbestimmung in sozialen Bereichen
- Aufstellung eines Sozialplans bei Betriebsänderungen
- Durchführung der Berufsbildungsmaßnahmen



Wirtschaftsausschuss: In allen Unternehmen mit in der Regel mehr als 100 ständig Beschäftigten (Auszubildende sind mitzuzählen, leitende Angestellte nicht) ist ein Wirtschaftsausschuss zu bilden (§ 106 Abs. 1 BetrVG). Seine Aufgabe ist es, mit dem Unternehmer über wirtschaftliche Angelegenheiten des Unternehmens kompetent zu diskutieren und zu beraten. Er besteht aus mindestens drei und höchstens sieben Mitgliedern (mindestens ein Betriebsratsmitglied), die vom Betriebsrat bestimmt werden. Es handelt sich dabei um Personen, die über das notwendige Verständnis der wirtschaftlichen, finanziellen und technischen Gegebenheiten verfügen.

Jugend- und Auszubildendenvertretung (JAV)

Neben dem Betriebsrat als Vertreter aller Beschäftigten gibt es in vielen Betrieben auch eine JAV. Sie kümmert sich um die besonderen Belange und Interessen aller jugendlichen Arbeitnehmer unter 18 Jahren und aller Auszubildenden unter 25 Jahren in einem Betrieb. Sie

- überwacht die Einhaltung von Gesetzen, Tarifverträgen, Betriebsvereinbarungen usw. (z.B. das Berufsbildungsgesetz oder das Jugendarbeitsschutzgesetz)
- beantragt Maßnahmen beim Betriebsrat, v.a. rund um die Berufsausbildung
- nimmt Anregungen der Auszubildenden entgegen und trägt diese an den Betriebsrat heran
- ist Ansprechpartner für alle Fragen und Probleme am Arbeits- und Ausbildungsplatz

Um diese Aufgabe erfüllen zu können, stehen der JAV nachfolgende Rechte zu:

- Teilnahme an Betriebsratssitzungen
- Teilnahme an Besprechungen zwischen Betriebsrat und Arbeitgeber
- Durchführung von Jugend- und Auszubildendenversammlungen
- Abhalten von Sprechstunden für Jugendliche und Azubis
- Teilnahme an erforderlichen Schulungen auf Kosten des Arbeitgebers
- Vorschläge über den Betriebsrat einbringen
- Teilnahme an Vorstellungsgesprächen künftiger Auszubildender



Damit in einem Betrieb aber nun eine JAV gewählt werden kann, müssen die folgenden zwei Voraussetzungen gegeben sein:

1. Eine JAV kann eingerichtet werden, wenn im betreffenden Betrieb insgesamt **mindestens fünf** Jugendliche unter 18 Jahren oder zur Berufsausbildung Beschäftigte (Auszubildende, Praktikanten, Werkstudenten) unter 25 Jahren arbeiten UND
2. ein Betriebsrat existiert.

Die Wahl findet grundsätzlich alle 2 Jahre immer in den geraden Jahren vom 1. Oktober bis zum 30. November statt. Für die Fußball-Fans: Immer wenn EM oder WM ist, ist auch JAV-Wahl! ⚽

Wahlberechtigt (aktives Wahlrecht) sind alle jugendlichen Arbeitnehmer, die das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet haben und alle zu ihrer Berufsausbildung beschäftigten Arbeitnehmer, sofern sie das 25. Lebensjahr noch nicht vollendet haben.

Wählbar (passives Wahlrecht) sind **alle** Arbeitnehmer des Betriebes, die das 25. Lebensjahr noch nicht vollendet haben. Der Kreis der wählbaren Arbeitnehmer ist somit größer als der Kreis der Wahlberechtigten.

Die Zahl der JAV-Mitglieder ist abhängig von der Zahl der Jugendlichen, deren Interessen sie vertreten. Eine JAV kann aus einer einzigen Person bestehen (Betrieb mit 5 bis 20 Jugendlichen). Maximal können 15 Personen in die JAV gewählt werden (Betrieb mit 1000 und mehr Jugendlichen).

Wahlberechtigte Arbeitnehmer	Anzahl der JAV-Mitglieder
5-20	1
21-50	3
51-150	5
151-300	7
301-500	9
501-700	11

Politik	Mitbestimmung im Unternehmen und Betrieb	BSGA
	Grundlagenskript	

Aufgaben:

Die **BeMe GmbH** ist ein erfolgreiches, mittelständisches Unternehmen mit aktuell 72 Beschäftigten. In letzter Zeit hat die Geschäftsführung aufgrund von Sparzwängen viele Änderung angekündigt (siehe AO), mit der große Teile der Belegschaft unzufrieden sind. Um in Zukunft die eigenen Interessen besser vertreten zu können, planen fünf Mitarbeiter nun die Gründung eines Betriebsrates. Doch bevor dies soweit ist, sind noch viele Fragen zu klären!

Informationen zur Personalstruktur der BeMe GmbH:

- 58 Arbeitnehmer, alle über 18 Jahre alt, davon 21 Frauen. 2 Mitarbeiterinnen davon sind unter 25 Jahre!
- Vier der 58 Beschäftigten sind vor zwei Monaten eingestellt worden
- Zusätzlich zwei Mitarbeiter mit Prokura
- Zwei Geschäftsführer
- Sechs Auszubildende, alle über 18 Jahre alt

1. **Sind in der BeMe GmbH die Voraussetzungen zur Einrichtung eines Betriebsrates erfüllt?**
   Voraussetzungen: mind. 5 ständig wahlberechtigte AN und mind. 3 wählbare AN. Beides ist in der BeMe GmBH erfüllt.

2. **Wieviel Mitarbeiter in der BeMe GmbH sind wahlberechtigt bzw. wählbar?**
   Wahlberechtigt sind alle volljährigen AN – folglich also die 58 AN zzgl. der 6 Azubis.
   Wählbar sind alle Wahlberechtigten, die mind. 6 Monate dem Betrieb angehören. Folglich also 54 AN und die 6 Azubis.

3. **Dürfen auch der Geschäftsführer und der Prokurist an der Betriebsratswahl teilnehmen?**
   Nein! Sie sind nicht AN im Sinne des §5 BetrVG und somit weder wählbar noch wahlberechtigt.

4. **Wann und wie häufig werden die Betriebsratswahlen grundsätzlich durchgeführt?**
   Sie finden alle vier Jahre statt im Zeitraum von März bis Mai.

5. **Wie viele Mitglieder hat der neu gewählte Betriebsrat der BeMe GmbH?**
   Aus 5 Mitgliedern!

6. **Erläutern Sie, worauf bei der Zusammensetzung des Betriebsrates zu achten ist.**
   Es sollen alle Bereiche eines Unternehmens sowie alle Beschäftigungsarten (Arbeiter/Angestellte) vertreten sein. Außerdem muss das Geschlecht, welches in der Minderheit ist, entsprechend seinem Anteil an der Belegschaft im Betriebsrat vertreten sein.

7. **Können die Betriebsratssitzungen während der Arbeitszeit stattfinden?**
   Ja, es ist bezahlte Arbeitszeit für die Mitglieder.

8. **Wie werden Betriebsratsbeschlüsse gefasst?**
   Mit einfacher Mehrheit. Es müssen allerdings mind. 50% der Mitglieder an der Abstimmung teilnehmen (Beschlussfähigkeit).

9. **Kann der Betriebsrat vom Arbeitgeber einen Raum für seine Arbeit und Büromaterial verlangen?**
   Ja! Räumlichkeit nebst Einrichtung und Büromaterial sowie evtl. sogar Personal sind vom AG zu stellen.

10. **Darf der Betriebsrat während der Arbeitszeit Beratung für Arbeitnehmer anbieten?**
    Ja. Solche Sprechstunden finden während der Arbeitszeit statt und dürfen auch nicht von dieser abgezogen werden.

11. **Wie kann der Betriebsrat alle Beschäftigten über bestimmten Themen informieren?**

    _____

    _____

12. Nach erfolgreicher Gründung eines Betriebsrates und der Klärung wichtiger Grundsatzfragen geht es nun ins Detail. Was kann der Betriebsrat gegen die geplanten Maßnahmen unternehmen? Prüfen Sie die einzelnen Maßnahmen der Geschäftsführung. Welche Rechte hat der Betriebsrat jeweils?

Geplante Maßnahme	**Stufe der Mitbestimmung** *wirtschaftlich – personell – sozial*	**Rechte des Betriebsrates**
Neue Arbeitszeitregelung	**Sozial**	***Änderung der Arbeitszeit ist nur im Einverständnis mit dem Betriebsrat möglich. § 87 (1)Ziff. 2 BetrVerfG***
Zurückstufung in der Gehaltsgruppe	**Personell**	***Betriebsrat kann Widerspruch einlegen, falls eine der Voraussetzungen nach § 99 (2) BetrVerfG vorliegt, z. B. Verstoß gegen den Tarifvertrag***
Urlaubssperre Juni – August	**Sozial**	***Urlaubsgrundsätze und –planung müssen mit dem Betriebsrat festgelegt werden, der Betriebsrat kann hier mitentscheiden. § 87 (1) Ziff. 5 BetrVerfG***
Neubau Verwaltungsgebäude	**Wirtschaftlich**	***Betriebsrat muss informiert werden und kann Vorschläge und Bedenken***

		einbringen. § 90 BetrVerfG
Fusion mit der Seedorf GmbH	**Wirtschaftlich**	***Betriebsrat muss informiert werden und kann Vorschläge und Bedenken einbringen. § 90 BetrVerfG***
Betriebsbedingte Kündigungen	**Personell**	***Betriebsrat muss informiert und angehört werden; er kann hier Widerspruch einlegen, da Auswahlkriterien missachtet wurden § 99 (2) Ziff.2 BetrVG***

12. Ist es nach Installation eines Betriebsrates in der BeMe GmbH eigentlich auch möglich eine JAV zu gründen? Welche Voraussetzungen müssen dafür erfüllt sein?
Voraussetzungen: Es existiert ein Betreibsrat und mind. 5 jugendliche AN oder zur Berufsausbildung Beschäftigte. Hier sind es 6 Azubis – somit ist diese Voraussetzung erfüllt.

13. Wie viele Mitarbeiter sind für die JAV wählbar bzw. wahlberechtigt?

Wahlberechtigt sind alle alle jugendlichen AN und Azubis unter 25 J. – hier sind es also 6!

Wählbar sind alle Beschäftigten unter 25 J. (außer Betriebsratsmitglieder) – hier also 8!

13. Für welchen Zeitraum werden die Mitglieder der JAV gewählt und warum weicht die Dauer von der Amtszeit der Betriebsräte ab?
Die JAV wird für 2 Jahre gewählt. Hintergrund ist die Tatsache, dass Azubis i.d.R. nur 2-3 Jahre zur Ausbildung im Betrieb beschäftigt sind.



Politik	Mitbestimmung im Unternehmen und Betrieb	BSGA
	Grundlagenskript	

Multiple Choice Aufgaben zur Vertiefung:

1. **Welche Aussage zur Wahl und Zusammensetzung des Aufsichtsrates ist nach dem Mitbestimmungsgesetz von 1976 richtig?**
   a) Der Aufsichtsrat besteht aus 11 Mitgliedern.
   b) Die Aufsichtsratsmitglieder der Arbeitnehmer werden von den im Betrieb vertretenen Gewerkschaften ernannt.
   c) Wahlberechtigt für die Wahl zum Aufsichtsrat sind alle Arbeitnehmer des Unternehmens, die das 16. Lebensjahr vollendet haben.
   d) Der Aufsichtsrat einer Aktiengesellschaft muss zu einem Drittel aus Vertretern der Arbeitnehmer bestehen.
   e) Unter den Vertretern der Arbeitnehmer im Aufsichtsrat muss mind. ein leitender Angestellter sein.

2. **Welche Aussage über die Mitbestimmung im Aufsichtsrat trifft nach dem Mitbestimmungsgesetz zu?**
   a) Der Aufsichtsratsvorsitzende hat bei der zweiten Abstimmung, wenn auch sie Stimmengleichheit ergibt, doppeltes Stimmrecht.
   b) Im Aufsichtsrat sind ein Drittel Arbeitnehmer und zwei Drittel Anteilseigner vertreten.
   c) Im Aufsichtsrat sind ein Drittel Anteilseigner und zwei Drittel Arbeitnehmer vertreten.
   d) In Gesellschaften mit weniger als 2 000 Arbeitnehmern ist der Aufsichtsrat paritätisch besetzt.
   e) Im Aufsichtsrat sind die Anteilseigner mit einer Person mehr als die Arbeitnehmer vertreten.

3. **Welche Maßnahme des Arbeitgebers fällt unter das Mitbestimmungsrecht des Betriebsrates in personellen Angelegenheiten?**
   a) Einführung von Beurteilungsgrundsätzen
   b) Aufstellen einer Betriebs- und Hausordnung
   c) Festlegen von Zeit, Ort und Art der Auszahlung des Arbeitsentgelts
   d) Zusammenschluss von Betrieben
   e) Vorübergehende Kurzarbeit

4. **Ordnen Sie zu. Gesetze**
   a) Betriebsverfassungsgesetz
   b) Tarifvertragsgesetz
   c) Mitbestimmungsgesetz
   d) Jugendarbeitsschutzgesetz
   e) Schwerbehindertengesetz
   f) Kündigungsschutzgesetz
   g) Berufsbildungsgesetz

Bestimmungen

[ ] Arbeitgeber und Betriebsrat arbeiten unter Beachtung der geltenden Tarifverträge vertrauensvoll zusammen.
[ ] Die Probezeit muss mindestens einen Monat und darf höchstens vier Monate betragen.
[ ] Bei Stimmengleichheit hat der Aufsichtsrat bei einer erneuten Abstimmung zwei Stimmen

5. **Welches Unternehmen unterliegt dem Mitbestimmungsgesetz?**
   a) Eine Aktiengesellschaft mit 4800 Beschäftigten
   b) Eine Aktiengesellschaft mit einem Jahresumsatz *von* 600 Mio. € und 1300 Beschäftigten
   c) Eine Genossenschaft mit 600 Beschäftigten
   d) Eine Offene Handelsgesellschaft mit 2300 Beschäftigten
   e) Eine GmbH mit 1700 Beschäftigten

6. **Ordnen Sie zu. Mitbestimmungsmöglichkeiten in Organen von Unternehmen**

[ ] Personengesellschaften mit 4 Beschäftigten
[ ] Kapitalgesellschaften mit in der Regel mehr als 2000 Beschäftigten
[ ] Kapitalgesellschaften mit in der Regel 500 bis 2000 Beschäftigten

a) Der Aufsichtsrat besteht jeweils aus der gleichen Anzahl von Vertretern der Anteilseigner und Arbeitnehmer.
b) Der Aufsichtsrat besteht aus fünf Vertretern der Anteilseigner, fünf Vertretern der Arbeitnehmer sowie dem sogenannten "neutralen Mann".
c) Der Aufsichtsrat besteht nur aus Vertretern der Anteilseigner.
d) Der Aufsichtsrat besteht zu einem Drittel aus Vertretern der Arbeitnehmer.
e) Es bestehen keine Mitbestimmungsmöglichkeiten.

7. **In welchen Fällen entscheidet die gemäß Betriebsverfassungsgesetz einzurichtende Einigungsstelle auf Antrag einer Seite?**
a) Bei Meinungsverschiedenheiten zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmern
b) Bei Meinungsverschiedenheiten zwischen Arbeitgeber und Betriebsrat
c) Bei Arbeitskampfmaßnahmen zwischen Arbeitgeber und Betriebsrat
d) Bei Meinungsverschiedenheiten zwischen Arbeitgeber und den im Betrieb vertretenen Gewerkschaften
e) Bei betrieblichen Konflikten zwischen Betriebsrat und Jugendvertretung

8. **Wer kann die Jugend- und Auszubildendenvertretung wählen?**
a) Nur Arbeitnehmer unter 18 Jahren
b) Alle Arbeitnehmer des Betriebes
c) Alle Auszubildenden
d) Nur gewerkschaftlich organisierte Jugendliche und Auszubildende
e) Alle Arbeitnehmer unter 18 Jahren und alle Auszubildenden unter 25 Jahren

9. **Kritiker des Mitbestimmungsgesetzes sagen, es handelte es sich um eine "Scheinparität" in den nach diesem Gesetz gebildeten Aufsichtsräten. Durch welche Aussage wird diese Kritik begründet?**
a) Es handelt sich hierbei um eine Drittelparität.
b) Die leitenden Angestellten sind im Aufsichtsrat nicht vertreten.
c) Der Aufsichtsrat besteht meistens aus 21 Personen, so dass die Anteilseignerseite immer die Mehrheit hat.
d) Die neutrale Person kann jede Abstimmung entscheiden, obwohl Arbeitgeber und Arbeitnehmer mit gleicher Zahl vertreten sind.
e) Bei Stimmengleichheit im Aufsichtsrat entscheidet die Stimme des Vorsitzenden, den die Anteilseignerseite stellt.

10. **Welche Aussage über die Jugendvertretung ist richtig?**
a) Mitglieder des Betriebsrates können nicht zu Jugendvertretern gewählt werden.
b) Das passive Wahlrecht für die Jugendvertretung endet mit Vollendung des 18. Lebensjahres.
c) Das Mindestalter für das aktive Wahlrecht beträgt 16 Jahre.
d) Die regelmäßige Amtszeit der Jugendvertretung beträgt 3 Jahre.
e) Die Jugendvertretung hat in allen Betriebsratssitzungen volles Stimmrecht.

11. In welchem Fall übt der Betriebsrat sein Mitbestimmungsrecht in sozialen Angelegenheiten gemäß Betriebsverfassungsgesetz aus?

a) Der Betriebsrat verhandelt mit der Unternehmung über Rationalisierungsmaßnahmen.
b) Der Betriebsrat nimmt Stellung zu einer vom Arbeitgeber ausgesprochenen Kündigung eines Arbeitnehmers, die er für sozial ungerechtfertigt hält.
c) Der Betriebsrat vereinbart mit dem Arbeitgeber, dass im Betrieb zu besetzende Stellen im Betrieb auszuschreiben sind.
d) Arbeitgeber und Betriebsrat vereinbaren, dass Beginn und Ende der täglichen Arbeitszeit um eine halbe Stunde vorverlegt werden.

12. In welchem Fall hat der Betriebsrat nur ein Unterrichtungs- und Beratungsrecht, aber kein Mitbestimmungsrecht?

a) Bei Festlegung der Grundsätze über das betriebliche Vorschlagswesen
b) Bei Einführung und Anwendung von technischen Einrichtungen, die dazu bestimmt sind, das Verhalten oder die Leistung der Arbeitnehmer zu überwachen
c) Bei Fragen der Ordnung des Betriebs und des Verhaltens der Arbeitnehmer im Betrieb
d) Bei Planung des Personalbedarfs für die Erweiterung der Produktion
e) Bei Aufstellung von Entlohnungsgrundsätzen und der Einführung und Anwendung von neuen Entlohnungsformen.

13. Ab wie viel Arbeitnehmern ist nach dem Betriebsverfassungsgesetz eine Jugendvertretung zu wählen?

a) Der Betrieb beschäftigt ständig mindestens 3 Arbeitnehmer unter 18 Jahren.
b) Der Betrieb beschäftigt in der Regel mindestens 5 Arbeitnehmer über 18 Jahren.
c) Der Betrieb beschäftigt ständig mindestens 20 Arbeitnehmer unter 18 Jahren.
d) Der Betrieb beschäftigt ständig mindestens 3 Auszubildende unter 18 Jahren.
e) Der Betrieb beschäftigt in der Regel 5 Arbeitnehmer unter 18 Jahre oder Auszubildende, die das 25. Lebensjahr noch nicht vollendet haben.

16. Was ist das Ergebnis der Einigung zwischen Unternehmer und Betriebsrat über den Ausgleich oder die Milderung der wirtschaftlichen Nachteile, die den Arbeitnehmern infolge einer geplanten Betriebsänderung entstehen?

a) Tarifvertrag
b) Sozialplan
c) Sozialgericht
d) Sozialeinrichtung

Politik	Mitbestimmung im Unternehmen und Betrieb	BSGA
	Grundlagenskript	

Lösungen zu den Multiple-Choice-Aufgaben:

Aufgabe	Lösung
1	E
2	A
3	A
4	A, G, C
5	A
6	E, A, D
7	B
8	E
9	E
10	A
11	D
12	D
13	E
14	B